

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1830/2539

นาย จันทร์ ธรรมดา
นาย วสันต์ เอื้ออารยะทัศน์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 166

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องไว้ในวันที่ 25 มีนาคม 2537 เวลา 13.30 นาฬิกา แต่ปรากฏว่าส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยไม่ได้ เพราะไม่พบจำเลยและจำเลยไม่มีภูมิลำเนาตามฟ้องก่อนวันนัด ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาสืบหาภูมิลำเนาของจำเลยเพื่อดำเนินการต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้สืบหาภูมิลำเนาจำเลยได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2537 ครั้นถึงวันนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง ดังนี้ เห็นได้ว่าการที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์สืบหาภูมิลำเนาจำเลยจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2537 จึงมีเหตุทำให้โจทก์เชื่อว่าศาลไม่อาจทำการไต่สวนมูลฟ้องในวันนัดนั้นได้ เพราะยังไม่ได้ส่งหมายนัดและสำเนาคำฟ้องให้จำเลย ถือว่ามีเหตุสมควรให้ศาลยกคดีนี้ขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177, 180, 264, 268 ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 25 มีนาคม 2537

เวลา 13.30 นาฬิกา โจทก์ทราบนัดแล้วเมื่อถึงกำหนดวันและเวลานัดโจทก์ไม่มาศาล โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ยกฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคหนึ่ง ต่อมาวันที่ 30 มีนาคม 2537 โจทก์ยื่นคำร้องว่าไม่สามารถมาศาลได้ทันตามกำหนดนัดประกอบกับโจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตขยายระยะเวลาสืบหาที่อยู่ของจำเลย ศาลอนุญาตจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2537 โจทก์สำคัญผิดไปว่าศาลอนุญาตให้เลื่อนวันนัดไปเป็นวันที่ 31 มีนาคม 2537 จึงไม่ได้มาศาลตามนัด ขอให้ศาลยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่

จำเลยยื่นคำคัดค้านว่า ไม่มีเหตุสมควรจะไต่สวนมูลฟ้องใหม่เพราะโจทก์ทราบวันนัดแล้ว หากโจทก์อ้างว่าติดธุระจำเป็นทนายโจทก์ก็สามารถยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาได้เป็นการจงใจขาดนัดพิจารณา ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ทางไต่สวนได้ความว่า วันที่ 25 มีนาคม 2537 เวลา 13.30 นาฬิกา โจทก์ไม่ได้มาศาลตามกำหนดนัด เนื่องจากไปแต่งงานบุตรสาวที่จังหวัดสมุทรปราการ โจทก์เดินทางกลับวันที่ 24 มีนาคม 2537 เวลา 4 นาฬิกาเมื่อรถยนต์แล่นผ่านจังหวัดสระบุรีได้ประมาณ 3 กิโลเมตรรถยนต์เกิดเสีย นายทำนองคนขับรถได้กลับไปซื้ออะไหล่ที่จังหวัดสระบุรีมาซ่อมเอง ใช้เวลาซ่อมประมาณ 5 ถึง 6 ชั่วโมง หลังจากซ่อมเสร็จก็เดินทางกลับจังหวัดบุรีรัมย์ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2537 เวลาประมาณ 17 นาฬิกาและข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องวัน

ที่ 25 มีนาคม 2537 เวลา 13.30 นาฬิกาแต่ปรากฏว่าส่งหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องให้
จำเลยไม่ได้เพราะไม่พบจำเลยและจำเลยไม่มีฎีกลำเนาตามฟ้อง ในวันที่ 16 มีนาคม
2537 ทนายโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาสืบหาฎีกลำเนาของจำเลยเพื่อดำเนิน
การต่อไปภายใน 15 วันนับแต่วันยื่นคำร้องศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้สืบหา
ฎีกลำเนาจำเลยได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2537 ครั้นถึงวันนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์
ไม่มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 166 วรรคหนึ่งในวันที่ 30 มีนาคม 2537 โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีชั้น
ไต่สวนมูลฟ้องต่อไป และในวันที่ 31 มีนาคม 2537 โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง
เกี่ยวกับฎีกลำเนาของจำเลย

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่า มีเหตุสมควรที่จะยกคดีขึ้นไต่สวนมูลฟ้อง
ใหม่หรือไม่ เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์สืบหาฎีกลำเนาจำเลยจนถึงวันที่
31 มีนาคม 2537 จึงมีเหตุทำให้โจทก์เชื่อว่าศาลไม่อาจทำการไต่สวนมูลฟ้องในวันนัด
นั้นได้ เพราะยังไม่ได้ส่งหมายนัดและสำเนาคำฟ้องให้จำเลยถือว่ามีเหตุสมควรตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 166 วรรคสอง

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้องต่อไปแล้วมีคำสั่งหรือคำพิพากษา
ตามรูปคดี

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ